BEGRIFFE

Frist: abgegrenzter, bestimmter oder bestimmbarer Zeitraum. **Termin:** bestimmter Zeitpunkt, an dem etwas geschehen soll oder eine Frist beginnt oder endet.

FRIST BERECHNEN IN VIER SCHRITTEN

1. **Beginn:** Ereignis im Lauf eines Tages (Zugang, Lieferung, Entdeckung) → dieser Tag zählt nicht (§ 187 I). Beginn eines Tages maßgeblich → zählt mit (§ 187 II 1). Lebensalter: Geburtstag zählt mit (§ 187 II 2).
2. **Tagesfristen:** Ende mit Ablauf des letzten Tages, 24 Uhr (§ 188 I).
3. **Wochen, Monate, Jahre:** Ende mit Ablauf des Tages, der nach Name oder Zahl dem Ereignistag entspricht (§ 188 II). Gibt es den Tag nicht → letzter Tag des Monats (§ 188 III).
4. **Wochenende, Feiertag:** Ist eine WE abzugeben oder eine Leistung zu bewirken und fällt der letzte Tag auf Sa, So oder Feiertag → nächster Werktag (§ 193).

BEISPIELE

Ereignis	Frist	Ende	Regel
Zugang Do 15.10.2026	2 Wochen (§ 108 II)	Do 29.10.2026, 24 Uhr	§§ 187 I, 188 II
Sa 31.10.2026	1 Monat	Mo 30.11.2026	§§ 188 II, III
So 31.01.2027	1 Monat	28.02. ist Sonntag → Mo 01.03.2027	§§ 188 III, 193
Täuschung entdeckt Do 15.10.2026	1 Jahr (§ 124)	Fr 15.10.2027, 24 Uhr	§§ 187 I, 188 II
geboren 26.10.2008	18 Jahre	volljährig ab 26.10.2026, 0 Uhr	§ 187 II 2

VERJÄHRUNG, §§ 194 FF.

Verjährung: Der Anspruch besteht weiter, der Schuldner ist aber berechtigt, die Leistung zu verweigern (§ 214 I). Sie ist eine **Einrede**.

- Es verjähren nur Ansprüche (§ 194 I). Gestaltungsrechte (Anfechtung, Rücktritt) haben eigene Fristen.
- Regelfrist 3 Jahre (§ 195).
- Beginn (§ 199 I): Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von Umständen und Schuldner Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.
- Wer trotz Verjährung zahlt, kann nicht zurückfordern (§ 214 II).

Rechenschema Regelverjährung:

1. Entstehung und Kenntnis: z. B. 30.10.2026.
2. Fristbeginn: 31.12.2026, 24 Uhr.
3. Plus 3 Jahre (§ 195).
4. Verjährt mit Ablauf des 31.12.2029.

VERJÄHRUNGSFRISTEN

Anspruch	Frist	Beginn
Regelfall (Kaufpreis, Werklohn, Miete)	3 Jahre, § 195	Jahresende, § 199 I
Mängel Kaufsache	meist 2 Jahre, § 438 I Nr. 3	Ablieferung, § 438 II
Mängel Werkvertrag	2 bzw. 5 Jahre, § 634a	Abnahme
Ersatzansprüche Vermieter	6 Monate, § 548	Rückgabe
Mängel digitaler Produkte	2 Jahre, § 327j	Bereitstellung
Rechte an Grundstücken	10 Jahre, § 196	Entstehung, § 200
Herausgabe aus Eigentum, Urteil	30 Jahre, § 197	Entstehung bzw. Rechtskraft

HEMMUNG UND NEUBEGINN

	Hemmung (§ 209)	Neubeginn (§ 212)
Wirkung	Uhr hält an, Hemmungszeit zählt nicht	Uhr startet von vorn
Beispiele	Verhandlungen (§ 203, frühestens 3 Monate nach Ende), Klage, Mahnbescheid (§ 204)	Anerkenntnis, z. B. Abschlagszahlung (§ 212 I Nr. 1)

Gutachtenstil: „S kann die Einrede der Verjährung erheben (§ 214 I).“

TYPISCHE FEHLER

- Ereignistag mitzählen (§ 187 I).
- „Zwei Wochen ab Montag“ bis Sonntag rechnen. Richtig: Montag zwei Wochen später, 24 Uhr.
- Volljährigkeit erst am Abend des Geburtstags annehmen. Richtig: ab 0 Uhr.
- § 193 vergessen, wenn das Ende auf Sa, So oder Feiertag fällt.
- Regelverjährung ab Entstehung statt ab Jahresende rechnen.
- Bei § 438 das Jahresende ansetzen. Beginn ist die Ablieferung.
- Verjährung als Einwendung behandeln: Das Gericht prüft sie nicht von selbst.